

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....001941

TOCACHE 08 JUN 2023

VISTOS:

Exp. de trámite virtual N° 016-2023806636, la Resolución Jefatural N°002261-2015, la Nota de Coordinación N°222-2023-GRSM/DRE-DO.UE303/RRHH, el Memorando N° 441-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, **con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano**; implica entre otros aspectos, **optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos**;

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, en las instancias del **Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación**;

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N°27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en adelante **TUO de la LPGA**, regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, **las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general**;

Que, el título III del TUO de la LPGA en el artículo 201° numeral 201.1° prevé y dispone que: "Los errores material o aritmético en **los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión**"; del mismo, el numeral 201.2 señala que: "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

Que, mediante Resolución Jefatural N°002261-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015, el Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: ROTAR**, a partir del 01.01.2016 al personal que a continuación se indica: a) a doña Lucila OJEDA SALDAÑA; CM.N°1001010843, Trabajador de Servicio de la Institución Educativa N°0413. Distrito y provincia de Tocache, Código de plaza N°1152114121C5, nivel AE, SITUACION DE DESTINO: CARGO Trabajador de Servicio, JORNADA LABORAL 40 horas cronológicas, CATEGORIA REMUNERATIVA AE, CODIGO DE PLAZA 1151112111C2, CENTRO DE TRABAJO I.E. Casa Cuna Santa Niña María. LUGAR, DIST. Y PROV. Tocache;

Que, mediante Nota de Coordinación N°222-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH. Solicita autorizar acciones para su modificación, por un error involuntario en la Resolución Jefatural N°002261-2015 en el numeral 1 inciso a) referente a la categoría remunerativo de la servidora Lucila OJEDA SALDAÑA, debido que no se

² Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

contempla con exactitud el nivel remunerativo, afectando el proceso de ALTA en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, puesto que se ha consignado nivel remunerativo: E, debiendo decidir SAD, por lo que concluye, rectificar a la brevedad dicho error;

Que, mediante Nota de Coordinación N°222-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH. de fecha 06 de mayo del 2023, Jefe de Recursos Humanos traslada al Director de la Ugel-Tocache, en la que se solicita la rectificación del nivel remunerativo de la Resolución Jefatural N°002261-2015;

Que, mediante Memorando N°441-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 07 de junio del 2023, el Director de la UGEL-Tocache autoriza modificar la Resolución Directoral N°002261-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015;

Que, en consecuencia y fin de subsanar dicho error material, en lo dispuesto en el acotado numeral 201.1 del artículo 201° del TUO de la LPGA, se puede aplicar en el presente caso, siendo así, necesario rectificar el error material que se advierte en la Resolución Directoral N°002261-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015; debiéndose consignar los datos correctos, según lo señalado en el Nota de Coordinación N°222-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH. (El énfasis es agregado).

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución Directoral N°002261-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015 de doña **OJEDA SALDAÑA LUCILA**, identificada con DNI:01010843, Nombrada bajo el Decreto Legislativo N°276, nivel remunerativo D, con cargo de trabajadora de servicio, de la Institución Educativa Casa Cuna Santa Niña María de Tocache, a fin de subsanar el error material respecto al nivel remunerativo de la servidora, quedando establecido lo siguiente:

N° RESOLUCIÓN	DATO OBSERVADO	DICE	DEBE DECIR
N°002261-2023 (29-12-15)	Nivel Remunerativo	E	SAD

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE